

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2293/2535

กรมทางหลวง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีวุฒิภาคเหนือ กับ
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีวุฒิภาคเหนือ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายทวีศักดิ์ วุฒิไกรวัฒน์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมศักดิ์ เดียวตระกูล ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้น สั่งว่า จำนวนทุนทรัพย์ที่
พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้ คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง และฎีกา
ของจำเลยทั้งสาม ล้วนเป็น ปัญหาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 บรรคแรกที่แก้ไข ไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสาม

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยมีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณาและพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน 182,831 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2528 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 172)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 178)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้น และกฎหมายวิธีพิจารณาว่าด้วยข้อห้ามฎีกาในคดีแพ่งย่อมมีผลใช้บังคับในทันทีตามวันเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 มีผลใช้บังคับแล้วในขณะที่ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ยื่นฎีกาและคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขดังกล่าวมา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งสิ้น และกฎหมายวิธีพิจารณาว่าด้วยข้อห้ามฎีกาในคดีแพ่งย่อมมีผลใช้บังคับในทันทีตามวันเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 มีผลใช้บังคับแล้วในขณะที่
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ยื่นฎีกาและคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่
เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ที่แก้ไขดังกล่าวมา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ